



PETIKAN PUTUSAN
NOMOR : 152-K/PM.III-19/AD/III/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **VINCENCO FRANSISCO**
Pangkat/NRP : Serda/21170215150696
Jabatan : Bintara Peleton II Kipan C
Kesatuan : Yonif 757/GV
Tempat tanggal lahir : Merauke, 10 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 757/GV Kab. Merauke.

Terdakwa ditahan oleh :



1. Danyonif 757/GV selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022 berdasarkan Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/117/X/2022 tanggal 23 Oktober 2022.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/318/XI/2022 tanggal 14 November 2022.
- b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/335/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022.
- c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/08/I/2023 tanggal 16 Januari 2023.
- d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/52/II/2023 tanggal 15 Februari 2023.

Hal 1 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor : 152-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/86/III/2023 tanggal 15 Maret 2023.
- f. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/153/IV/2023 tanggal 28 April 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan 9 Juni 2023 berdasarkan Surat Penetapan Nomor Tap/163-K/PM.III-19/AD/V/2023.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut ;

Membaca	: dst
Mendengar	: dst.
Memperthatikan	: dst.
Menimbang	: dst.
Mengingat	: Pasal 87 Ayat (1) Ke - 2 Jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM, Jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **VINCENCO FRANSISCO**, Serda NRP 21170215150696 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 4 (empat) lembar Absensi Pok Koki Kipan C Yonif 757/GV bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 2 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor : 152-K/PM.III-19/AD/II/2023



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Kamis tanggal 8 bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga oleh Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020006580974, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hengki Afandi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040016470180 dan Awang, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17305/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Faturrahman Yasir, S.H., Mayor Chk NRP 11080099271185, Panitera Pengganti Alep Priyoambodo, S.H. Kapten Chk NRP 11120031550786, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Alep Priyoambodo, S.H.

Kapten Chk NRP 11120031550786

Hakim Ketua

Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 11000036211078

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima putusan.
2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera Pengganti.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 18 bulan September tahun 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober tahun 2022 di Ma Yonif 757/GV Kabupaten Merauke.